

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA / ESTAFA

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 ARTICULO 48 – NUMERAL 1 / LEY 599 DE 2000 – ARTICULO 246.

RECURSO DE APELACIÓN – INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Como complemento de estas consideraciones y al advertir total imprecisión en los argumentos del defensor apelante, se hace necesario explicar cuál ha sido el alcance y significación que la jurisprudencia ha dado al término sustentación de un recurso.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó : “..No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...”.

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado : “...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa “combatir, contradecir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación”.

Y agrega tajantemente la misma corporación : “...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos”, u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado” (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 112 – 115.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2015-114
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 006 del 30 de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el sujeto procesal XXX, en su calidad de defensor de oficio del procesado XXX, contra el fallo sancionatorio proferido por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 24 de febrero de 2016, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2015-114.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- La presente actuación disciplinaria se originó en la queja instaurada por el funcionario de la DIAN, XXX, radicada el 14 de abril de 2005 y dirigida ante la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN. En dicho escrito, realizó el actor imputaciones contra el también servidor de la DIAN, XXX; al afirmar que dicho funcionario se presentó en su oficina con el fin de ofrecerle en venta un televisor marca Sony, 3D de 55", el cual podría separar con un abono o anticipo de cien mil pesos, correspondiente al valor total de seiscientos mil pesos, que costaba el bien. Señaló adicionalmente el quejoso que el implicado lo invitó, insistentemente, a encargar once (11) televisores más, petición que fue ignorada, al observar que el procesado asumió una actitud engañosa, sin responder por la entrega del bien prometido en venta, ni por la devolución del dinero objeto del anticipo. Ver fls. 3 a 19 del c. o. La misma queja fue presentada ante la Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN. Ver fls 20 a 35 del c. o.

2.- Con auto fechado el 24 de abril de 2015, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN ordenó la remisión de las diligencias ante la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta U.A.E. Agencia ITRC, por competencia, argumentando la posible incursión en una falta disciplinaria gravísima, consagrada en el artículo 48, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, relacionada con la realización objetiva del punible de estafa, consagrado en el artículo 246 del C. P., (Ley 600 de 2000). Ver fl. 36 del c. o.

3.- Por los hechos referidos en precedencia la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta UAE, mediante auto datado el 28 de mayo de 2015 dispuso la apertura de indagación preliminar, en averiguación de responsables. Ver fl. 38 del c. o.

4.- Con auto del 5 de junio de 2015, proferido por la Subdirección de Control Disciplinario Interno de la DIAN, se remitió para integrar a este plenario, una queja instaurada por los ciudadanos XXX y XXX, contra el funcionario XXX, por posibles irregularidades relacionadas con la enajenación de unos muebles, propiedad de la DIAN. Ver fl. 47 del c. o.

5.- Como consecuencia de la actuación anterior la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia ITRC. Dispuso, mediante auto fechado el 22 de junio de 2015, adjuntar el

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

radicado 1-2015-004854 del 11 de junio de 2015, para tramitarlo bajo una misma cuerda procesal. Ver fl. 55 del c. o.

6.- Con auto del 18 de junio de 2015, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, remitió una tercera queja instaurada esta vez, por el ciudadano XXX, contra el mismo funcionario XXX, por el presunto cobro irregular de \$70.000, con la promesa de conseguirle un empleo al girador y accionante.

7.- Con fecha 16 de julio de 2015 la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia, ordenó adjuntar el último radicado remitido por la Subdirección de Gestión Disciplinaria de la DIAN, disponiendo adicionalmente la vinculación de XXX como disciplinado. La anterior decisión se notificó por Edicto desfijado el 10 de agosto de 2015. Ver fls. 61 a 79 del c. o.

8.- Una vez recaudadas algunas pruebas testimoniales, el funcionario instructor de conocimiento, llamó a responder, mediante procedimiento verbal, al servidor implicado, por su presunta incursión en la falta disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 48, numeral 1, de la ley 734 de 2002, relacionada con la realización objetiva del punible de estafa, consagrado en el artículo 246 del C. P, conducta cometida a título de dolo por el procesado. Lo anterior mediante auto datado el 3 de diciembre de 2015. En la misma decisión se dispuso el archivo definitivo de los hechos relacionados con la posible venta de 11 televisores y el cobro ilegal de 70.000 pesos por carecer de relevancia disciplinaria. El auto de citación a audiencia se notificó por edicto desfijado el 10 de diciembre de 2015. Ver fls. 125 a 139 del c. o.

9.- Con auto del 15 de diciembre de 2015 se dispuso la designación de un defensor de oficio para el servidor implicado, actuación cumplida y acreditada por el señor XXX, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Ver fls 141 a 155 del c.o.

10.- Con fecha 15 de febrero de 2016, el despacho instructor de conocimiento dio inicio a la audiencia pública, con la presencia del defensor de oficio y sin la asistencia del procesado. Haciendo uso de la palabra el defensor técnico presentó descargos frente a la citación a audiencia y solicitó la nulidad de lo actuado, petición que fue resuelta negativamente por el despacho director de la audiencia. Contra esta decisión el defensor solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente por el despacho, quien confirmó el rechazo de la nulidad impetrada.

11.- Habiendo concluido la etapa probatoria del juicio, el despacho reanudó la sesión de audiencia el 24 de febrero de 2016; una vez más, sin la presencia del disciplinado, limitándose la participación a la actuación del defensor oficioso. Al hacer uso de la palabra, el defensor de oficio solicitó al despacho decretar la nulidad de las pruebas relacionadas con los archivos de audio, allegados a la vista pública. Habiéndose decretado un receso en la audiencia, la misma continuó en horas de la tarde, para proferirse el fallo definitivo, a través del cual el despacho declaró la responsabilidad disciplinaria del procesado, por la falta objeto de acusación. Como consecuencia se impuso una sanción de destitución e inhabilidad general de doce años. El fallo de instancia fue apelado por el defensor de oficio, concediéndose la impugnación ante este despacho en la misma fecha. Las diligencias se recibieron en el despacho ad quem el 29 de febrero de 2016, para desatar la alzada.

12.- Con fecha primero de marzo de 2016, el despacho dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U. Esta decisión se notificó personalmente al defensor de oficio el 7 de marzo de la anualidad y por estado del 11 de marzo de 2016 al sujeto procesal no apelante;

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

surtiéndose el respectivo traslado entre los días 14 y 15 de marzo del año en curso, en silencio para los sujetos procesales. Ver fls 206 a 214 del c. o.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El fallo de instancia comenzó haciendo un recuento de la identidad del investigado, su cargo; los hechos que fueron objeto de investigación y la conducta por la cual se le llamó a responder en este proceso verbal. Seguidamente se hizo referencia a la no comparecencia del acusado a este proceso, resumiendo los argumentos presentado por el defensor de oficio, como alegatos de conclusión.

A partir del acápite titulado “CONSIDERACIONES DE INSTANCIA” el fallador a quo realizó un análisis de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas durante el desarrollo del proceso.

Documentalmente se evaluó la información ofrecida por el Jefe de recursos físicos de la DIAN, respecto a la preexistencia y ubicación de la estantería que fue objeto material de la conducta desplegada por el procesado. Adicionalmente se pudo comprobar, con base en ese mismo documento, que el funcionario disciplinado era uno de los encargados de supervisar y verificar la instalación de la mencionada estantería en las bodegas de la DIAN, ubicadas en Álamos de Bogotá D. C. Fueron igualmente evaluados los audios o grabaciones aportados por uno de los quejosos, en los que pudieron comprobarse los términos o condiciones a través de los cuales el procesado enajenó los muebles aludidos, en favor de los ciudadanos XXX Y XXX.

Testimonialmente fueron valoradas las declaraciones juramentadas de los quejosos XXX Y XXX.

Con base en el material probatorio objeto de análisis y valoración conjunta, el despacho consideró demostrados, en grado de certeza, los elementos constitutivos de la falta disciplinaria objeto de acusación, manteniendo así los argumentos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad que se plantearon en el auto de citación a audiencia.

En el acápite denominado “CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL DEFENSOR DE OFICIO” el fallador de instancia realizó un estudio jurisprudencial, a través del cual concluyó, como respuesta al defensor técnico, rechazando su planteamiento de presunta ilicitud de los audios aportados por el ciudadano XXX

El capítulo subsiguiente del fallo contiene el juicio de dosificación de la sanción a imponer, el cual partió de los límites legales establecidos, entre diez y veinte años, para faltas gravísimas dolosas, en lo que atañe a la inhabilidad general, complementaria de la sanción de destitución.

Para establecer el término de la inhabilidad general se consideraron como criterios en favor del sancionado, la ausencia de antecedentes fiscales y disciplinarios; el hecho de no haber atribuido responsabilidad infundada a un tercero; y finalmente, el no pertenecer el servidor público al nivel directivo de la entidad.

Como criterios negativos o en contra del procesado, se tuvieron en cuenta: la grave afectación o daño social generado con la conducta del procesado, frente al servicio social prestado por la DIAN; así como el conocimiento de la ilicitud.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

Con estos parámetros consideró el fallador de instancia que la sanción a imponer al procesado no podría ser otra que Destitución e inhabilidad general por el término de DOCE AÑOS.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Ante la escasa argumentación que presentó el apelante, resulta necesario hacer transcripción de sus planteamientos de posible inconformidad, para poder emitir un pronunciamiento adecuado al respecto:

"...si, haré uso del recurso de apelación en contra de la providencia que acaba de expedir el despacho el cual procedo a sustentar en los siguientes términos: haré nuevamente énfasis en los criterios consagrados en el artículo 47 de la LEY 734 de 2002, para que sean tenidos en cuenta a la orden (sic) de decidir sobre este recurso de la siguiente manera. Mi defendido tal como lo confirmó el despacho en su decisión de primera instancia, no aparece dentro del registro como responsable fiscalmente ni disciplinariamente por lo cual el criterio establecido en primer literal del artículo 47 le es aplicable completamente. Continúa así entonces utilizando nuevamente lo esbozado por el Despacho en su decisión de primera instancia al referirse sobre el literal 2° del numeral 1° del artículo 47, cuando el despacho hizo referencia a que no hizo ningún tipo de verificación o indagación respecto de la diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función por parte de mi defendido. Así las cosas, tal como el mismo Despacho indicó, esta situación debe ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre este recurso interpuesto por la Defensa. Continúo entonces refiriéndome al literal 8° del numeral 1° del artículo 47, al considerar que no hubo ningún tipo de afectación de derechos fundamentales de las víctimas que se desprendiera del actuar de mi defendido. Finalmente, indicaré una vez más, que el cargo ejercido por mi defendido, no pertenece al nivel directivo o ejecutivo de la entidad, por lo cual, tal como lo indicó el Despacho, la responsabilidad, compromiso y los deberes que debe cumplir mi defendido, no tiene una expectativa tan elevada, como la que podría tener un funcionario directivo o ejecutivo. Por lo cual entonces, respetuosamente, solicitaré que se le reduzca el tiempo de inhabilidad general impuesto sobre mi defendido de doce a diez años, de acuerdo a los criterios antes enunciados. ...".

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar a la impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...".

Siendo competente este Despacho ad quem para decidir el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del disciplinado, se advierte que la competencia del fallador de segunda instancia se encuentra limitada a los aspectos que fueron controvertidos en la impugnación o que guarden relación inescindible con aquellos, razón por la cual se procede a resolver lo que corresponda, emitiendo un pronunciamiento sobre los cuestionamientos de la defensa.

La inconformidad del apelante con la decisión de primera instancia, está sintetizada en manifestar su rechazo frente a los criterios que fueron evaluados por el fallador de instancia, para realizar la graduación del término de la inhabilidad general, impuesta al procesado.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

Veamos:

En una primera idea y haciendo referencia al criterio establecido en el literal, a) numeral 1. Del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, aseveró el impugnante que la ausencia de antecedentes fiscales y disciplinados en cabeza de su defendido, debió aplicarse en su favor.

Frente a este argumento, la posición de esta instancia no puede ser otra que rechazar el pedimento del recurrente, pues al leer detenida y cuidadosamente las consideraciones del fallo objeto de alzada, en el acápite "...SANCIÓN POR IMPONER...", se advierte fácilmente que el autor del fallo de primer grado aseveró, precisamente como respuesta a los planteamientos del mismo defensor apelante, lo siguiente: "...el reporte SIRI de la Procuraduría General de la Nación y el reporte de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, que se consultan al momento de proferir esta decisión, el disciplinado XXX no cuenta con antecedentes disciplinarios ni fiscales, por lo que este criterio favorece su situación. ...". La anterior transcripción nos permite deducir la improcedencia del argumento planteado en la apelación.

En un segundo razonamiento, expresado de manera impropia, supuestamente con relación al literal 2, del numeral 1° (sic) del artículo 47 de la obra en cita, el autor del recurso precisó que la diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función, como criterio de graduación, debe ser tomada en cuenta en favor de su prohijado.

Veamos cuál fue la posición que sobre este criterio en particular plasmó el fallador a quo: Al respecto dijo: "...el despacho no tiene elementos para emitir un juicio de valor respecto del desempeño del disciplinado, ya que no reposan en el expediente las calificaciones ni tampoco se preguntó a los jefes acerca de su rendimiento laboral, situación que se tendrá en cuenta a favor de él. ...".

Pese a que este despacho no encuentra claro el planteamiento del operador jurídico de instancia, toda vez que el "rendimiento laboral" nunca fue alegado en el expediente como posible razón de justificación del comportamiento del procesado, para que así mismo hubiera sido objeto de demostración laboral. Lo que sí resulta claro para esta segunda instancia, es que el argumento que debió esgrimirse frente a dicho criterio de valoración es que el mismo resultó inaplicable, máxime cuando se está reprochando precisamente un abuso del cargo desempeñado por el funcionario acusado. En este entendido se complementará y avalará la manifestación particular del a quo, rechazando la contradictoria posición del apelante, que, una vez más, insiste en que se le tenga en cuenta un criterio de graduación de la sanción, en favor de su cliente, el cual fue precisamente valorado positivamente por el fallador de primer grado.

Idéntica situación se presenta frente al tercer criterio de valoración en la graduación de la sanción, aludido por el recurrente. A pesar de que el despacho de primera instancia aseveró en sus consideraciones que dicho criterio: "...será tenido en cuenta a su favor...", refiriéndose al procesado, por no haberse vulnerado derechos fundamentales con el comportamiento del disciplinado, El autor del recurso reclama nuevamente su aplicación, resultando ilógica su pretensión y, por lo tanto objeto de rechazo y confirmación en esta decisión.

Finalmente, el sujeto procesal apelante solicitó la reducción del término de inhabilidad de la sanción impuesta en primera instancia, argumentando que a su cliente debió aplicársele favorablemente el criterio establecido en el literal j), numeral 1 del citado artículo 47, el cual reza: "...Pertener al servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. ...".

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

Con relación a este tópico la posición del fallador de instancia fue concreta al afirmar: "...entre mayor sea el grado jerárquico del funcionario, mayores son las expectativas que en él se depositan, razón por la cual la responsabilidad disciplinaria es más severa. En ese sentido, el disciplinado no ostentaba un cargo de relevancia jerárquica, razón por la cual este criterio no se tendrá en cuenta para agravar la sanción disciplinaria. ...". Con lo anterior, es necesario concluir que la petición del defensor apelante no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pues contrario a su razonamiento, el criterio aludido sí fue valorado en favor de su cliente, siendo esta razón suficiente para despachar negativamente se petición, por sustracción de materia.

Adicionalmente, debe concluir este despacho afirmando que avala y confirma en su integridad los argumentos a través de los cuales el fallador a quo realizó la dosificación de la sanción de inhabilidad general, impuesta contra el procesado.

Como complemento de estas consideraciones y al advertir total imprecisión en los argumentos del defensor apelante, se hace necesario explicar cuál ha sido el alcance y significación que la jurisprudencia ha dado al término sustentación de un recurso.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó : "...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...".

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado : "...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación".

Y agrega tajantemente la misma corporación : "...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como "si hay prueba de los hechos", "no están demostrados los hechos", u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado" (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

Basten las anteriores consideraciones para rechazar las razones de impugnación del defensor apelante y, como consecuencia, confirmar en su integridad el fallo apelado, tal como se ordenará en la parte resolutive de esta decisión.

En tal virtud, la Directora de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2015-114.

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el sujeto procesal apelante, XXX, en su calidad de defensor de oficio del procesado, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido el 24 de febrero de 2016, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con **DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS**, al servidor XXX, por encontrarlo responsables de incurrir en la falta disciplinaria, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

SÉPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión, libradas las comunicaciones de ley, DEVUÉLVASE el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. Directora General